

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決

115年度審簡字第278號

公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 閔俊瑋

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第40819號），嗣被告於本院審理中自白犯罪，本院裁定改行簡易程序（114年度審訴字第4087號），逕以簡易判決處刑如下：

主 文

閔俊瑋幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹仟元，徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。

事實及理由

- 一、本案之犯罪事實、證據及應適用之法條，除補充「被告閔俊瑋於本院審理中之自白」為證據外，其餘均引用檢察官起訴書所載（如附件）。
- 二、被告閔俊瑋以一提供帳戶之行為幫助詐欺集團詐欺告訴人吳桂芬及洗錢，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以一幫助洗錢罪。
- 三、被告為幫助犯，考量其幫助行為對詐欺集團詐欺犯罪所能提供之助力有限，且替代性高，惡性較低，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。被告於偵、審均自白認罪，且查無犯罪所得（詳下述），是應依洗錢防制法第23條第3項規定減刑。被告有前述二減刑事由，依法遞減之。
- 四、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告雖未實際參與詐欺取財及洗錢犯行，然為私利而提供本案帳戶予他人，致本案帳戶成為詐欺集團詐欺及洗錢犯罪之工具，助長詐欺集團犯罪之橫行，造成被害人受有金錢損失，並掩飾犯罪贓款去向，增

01 加查緝犯罪及被害人尋求救濟之困難，危害社會秩序穩定及
02 正常交易安全，所為應予非難；惟考量被告犯後坦承犯罪，
03 並已自行與告訴人和解，已彌補告訴人遭騙款項共新臺幣4
04 萬元，有福建金門地方檢察署公務電話紀錄及收據2份在卷
05 可考（見福建金門地方檢察署偵卷第53、59、61頁），堪認
06 被告已悔悟並彌補所造成之損害，犯後態度良好；兼衡被告
07 之犯罪動機、其智識程度、生活狀況（詳見本院審訴卷第31
08 頁）及其素行等一切情狀，就其所犯量處如主文所示之刑，
09 並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。

10 五、緩刑之說明：

11 按刑罰固屬國家對於犯罪之人，以剝奪法益之手段所加諸公
12 法之制裁，然其積極目的，在於預防犯人之再犯，維護社會
13 治安，故對於初犯，惡性未深者，若因偶然觸法，即置諸刑
14 獄自非刑罰之目的。被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑
15 之宣告，素行良好，有法院前案紀錄表附卷可稽，堪認其係
16 因一時失慮致罹刑典；又被告犯後坦承犯行，並已賠償告訴
17 人，業如前述，足徵其確有悔意，信其經本次偵查、審判及
18 科刑教訓，當知所警惕而無再犯之虞，是本案宣告之刑以暫
19 不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告被告
20 緩刑2年，以啟自新。

21 六、沒收之說明：

22 (一)本案並無積極證據可證被告就本案犯行確有所得，是尚無從
23 認定被告有犯罪所得。

24 (二)洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯第19條、第20條之
25 罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，
26 沒收之」，惟上開規定之沒收主體對象，係以洗錢正犯為
27 限，不及於幫助犯及教唆犯（臺灣高等法院暨所屬法院113
28 年法律座談會刑事類提案第11號審查意見參照）。被告本案
29 犯行係洗錢之幫助犯，前已敘明，揆諸上開說明，自無從依
30 洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收洗錢財物或利益，附
31 此敘明。

七、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

八、如不服本判決，應於收受送達之翌日起20日內，向本院提出上訴狀。

九、本案經檢察官李仲仁偵查起訴，檢察官林晉毅到庭執行職務。

中 華 民 國 115 年 2 月 9 日
刑事第二十一庭法 官 卓育璇

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決，應於收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴書狀。

告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

書記官 陳宛宜

中 華 民 國 115 年 2 月 9 日

附錄本案論罪科刑法條：

中華民國刑法

第30條

幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。

幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

第339條第1項

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。

洗錢防制法第19條

有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新

01 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千
02 萬元以下罰金。
03 前項之未遂犯罰之。

04 附件：

05 **臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書**

06 114年度偵字第40819號

07 被 告 閔俊瑋 男 35歲（民國00年00月00日生）

08 住金門縣○○鎮○○00號

09 居新北市○○區○○街00號2樓

10 國民身分證統一編號：Z000000000號

11 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
12 罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

13 **犯罪事實**

14 一、閔俊瑋依其一般社會生活通常經驗，可預見任意將金融機構
15 帳戶之存摺、提款卡、密碼交付他人，可能幫助詐欺集團成
16 員作為收取他人款項及製造合法金錢流向之假象而掩飾、隱
17 匿犯罪所得財物之用，竟基於幫助詐欺、幫助洗錢之不確定
18 故意，於民國114年2月初某時，在臺中市大里區某全家便利
19 商店，將其所有華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶
20 （下稱上開華南帳戶）、臺灣土地銀行帳號000-0000000000
21 00號帳戶（下稱上開土銀帳戶）之存摺、印章、提款卡及密
22 碼，寄送給真實姓名年籍不詳綽號為「賓利」之詐欺集團成
23 員。嗣綽號「賓利」之詐欺集團成員取得上開2帳戶後，即
24 意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意，以「假
25 投資」方式，對吳桂芬施用詐術，導致其陷於錯誤，於114
26 年2月25日20時59分許，匯款新臺幣（下同）2萬元至上開華
27 南帳戶，再於同年月27日19時14分許，匯款2萬元至上開土
28 銀帳戶內，旋即遭提領一空，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之
29 來源與去向。嗣經吳桂芬察覺有異，報警處理，始悉上情。
30 二、案經吳桂芬訴由金門縣政府警察局金湖分局報告福建金門地

01 方檢察署陳請福建高等檢察署金門檢察分署轉呈最高檢察署
02 檢察總長核轉本署偵辦。

03 證據並所犯法條

04 一、證據清單及待證事實：
05

編號	證據名稱	待證事實
(一)	被告閔俊瑋於偵查中之自白	被告閔俊瑋坦承將其所有上開華南帳戶、土銀帳戶寄送給真實姓名年籍均不詳綽號「賓利」之人使用之事實。
(二)	告訴人吳桂芬於警詢中之指訴	證明告訴人吳桂芬遭詐欺集團詐騙後，於前揭時間，分別各匯2萬元入上開華南帳戶、土銀帳戶之事實。
(三)	告訴人之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、嘉義縣政府警察局水上分局水上派出所受(處)理案件證明單、合作金庫商業銀行東嘉義分行交易明細	證明告訴人遭詐欺集團成員詐騙後，於前揭時間，分別各匯2萬元入上開華南帳戶、土銀帳戶之事實。
(四)	華南銀行帳戶、土地銀行帳戶交易明細表	證明上開華南帳戶、土銀帳戶為被告所有，且告訴人有於前揭時間，分別各匯2萬元入上開華南帳戶、土銀帳戶之事實。

06 二、核被告閔俊瑋所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第
07 1項之幫助詐欺罪嫌，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法
08 第19條第1項後段之幫助一般洗錢等罪嫌。又被告係以一提
09 供帳戶行為，幫助詐欺集團詐騙告訴人之財物，同時觸犯幫
10 助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪，係以一行為觸犯數罪名，
11 為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助
12 一般洗錢罪。爰請審酌被告與告訴人事後已達成和解，被告

01 並賠償告訴人所受4萬元損害，此有和解書1份、收據2份在
02 卷可稽，併此敘明。

03 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

04 此 致

05 臺灣臺北地方法院

06 中 華 民 國 114 年 11 月 18 日

07 檢 察 官 李 仲 仁